



INTRODUCTION

Des droits sans valeur pécuniaire, directement attachés à la personne.



Comment le droit protège-t-il la personne dans la société et l'univers numérique ?

I. DES DROITS ATTACHÉS À LA PERSONNE

DÉFINITION



Des droits subjectifs qui :

- ne sont pas évaluables en argent
- ne font pas partie du patrimoine

PRINCIPALES CATÉGORIES



POLITIQUES ET CIVIQUES

vote • manifestation • élection



FAMILIAUX ET PROFESSIONNELS

mariage • divorce • emploi



DROITS DE LA PERSONNALITÉ

dignité • intégrité • libertés

INTÉGRITÉ PHYSIQUE



Corps humain inviolable et hors du commerce
Interdiction de vendre un organe ou du sang
Bioéthique : GPA, euthanasie...

INTÉGRITÉ MORALE



Nom • honneur • vie privée • image
Protection contre la diffamation et la divulgation d'informations intimes

II. UN RÉGIME JURIDIQUE PROTECTEUR

INALIÉNABLES



ni vendus, ni cédés

INTRANSMISSIBLES



non transmis aux héritiers

INSAISSISSABLES



hors d'atteinte des créanciers

IMPRESCRIPTIBLES



jamais perdus par non-usage



ATTEINTE À UN DROIT



RÉPARATION CIVILE

faire cesser l'atteinte • dommages et intérêts



SANCTION PÉNALE POSSIBLE

pour les atteintes les plus graves

III. VIE PRIVÉE ET DROIT À L'IMAGE

VIE PRIVÉE



Art. 9 du Code civil • Art. 8 CEDH

Intimité : famille, domicile, santé, convictions, orientation sexuelle

DROIT À L'IMAGE



Contrôler la prise et la diffusion de son image
Une diffusion sans autorisation peut suffire à constituer une atteinte

IMAGE ≠ VIE PRIVÉE

Les deux droits sont distincts mais peuvent être atteints ensemble.

LIBERTÉ D'INFORMER



Une information peut être diffusée si elle contribue à un débat d'intérêt général.
Le juge recherche un équilibre.



IV. DONNÉES PERSONNELLES, RGPD ET CNIL



DONNÉE PERSONNELLE

Information identifiant directement ou indirectement une personne

nom • téléphone • localisation • navigation



PROFIL NUMÉRIQUE

ciblage publicitaire • personnalisation



RISQUES

surveillance • influence • usurpation d'identité

RGPD — APPLICABLE DEPUIS LE 25 MAI 2018



DROITS DES PERSONNES

accès et copie
rectification
effacement



OBLIGATIONS DES ORGANISATIONS

consentement
information sur les finalités
durée de conservation
sécurité des données



CNIL

Contrôle • accompagnement • sanctions
mise en demeure ou sanction financière

EN SYNTHÈSE



PERSONNE protégée



4 CARACTÉRISTIQUES hors du commerce



VIE PRIVÉE & IMAGE consentement et équilibre



RGPD & CNIL maîtrise des données